

Tutela contro i rischi sociali nel sistema svizzero e ticinese

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 01 · 20 febbraio 2026

Questa è la lezione zero del corso: quella che ti dà la mappa prima di esplorare il territorio. Capirai cos'è davvero la sicurezza sociale, come è organizzata in Svizzera e perché tu — da futuro operatore sociale — ne hai bisogno a menadito. Partiamo.

Il corso: di cosa si tratta e perché ti serve

Il modulo è tenuto da **Gregorio Avilés**, docente e ricercatore senior al Centro competenze lavoro, welfare e società della SUPSI.

Alla fine del corso dovresti avere: - Una **visione d'insieme dell'architettura del sistema** svizzero e ticinese di sicurezza sociale. - Un **metodo di lavoro**: saper identificare i diritti sociali applicabili a una situazione concreta. - Non è necessario memorizzare tutto — l'obiettivo è **sapere dove cercare** quando ti trovi davanti a un caso reale.

Perché ti serve come operatore sociale? Perché la sicurezza sociale accompagna i percorsi biografici delle persone che seguirai, e finanzia molte delle istituzioni in cui lavorerai. Non conoscerla è come fare il giardiniere senza sapere che l'acqua esce da un rubinetto.

Certificazione: esame scritto con domande a scelta multipla e aperte; frequenza seminario obbligatoria; esercizio "Storia di Isa" da consegnare entro il 29 maggio su I-Corsi (PW: sicsoc2026).

Che cos'è lo Stato sociale?

Prima di parlare di sicurezza sociale, è utile chiarire il concetto più ampio di **Stato sociale** (*Welfare State* in inglese, *Sozialstaat* in tedesco, *État social* in francese).

Il termine non è neutro: già **Beveridge** — il principale ispiratore del moderno Stato sociale britannico — lo criticava perché sembrava suggerire che si possa ottenere qualcosa senza sforzo e senza responsabilità individuale. Ma il termine è ormai di uso universale.

Per il sistema svizzero, una buona definizione operativa è questa:

Lo Stato sociale è un insieme di **politiche, norme, pratiche, istituzioni e valori** volto a rispondere ai rischi e ai bisogni sociali, a correggere gli effetti del mercato e a mantenere e migliorare il benessere dei cittadini lungo l'intero ciclo di vita.

Il benessere qui non è solo ricchezza materiale: include salute, autonomia individuale, integrazione e coesione sociale.

Che cos'è la sicurezza sociale?

La **sicurezza sociale** è la componente centrale dello Stato sociale. In Svizzera, il termine indica: 1. La rete di **assicurazioni sociali** (12 in totale). 2. Gli **interventi con prova dei mezzi**: prestazioni subordinate alla verifica della situazione economica del richiedente (come l'assistenza sociale).

Ci sono due modi complementari di definirla — e impararli entrambi è importante perché compaiono entrambi nei materiali e all'esame.

Definizione funzionale — "A cosa serve?"

Risponde alla domanda: *quali obiettivi* persegue la sicurezza sociale?

Garantisce **4 funzioni**:

Funzione	Descrizione pratica
Protezione della salute	Diritto d'accesso all'assistenza sanitaria e alle cure mediche di base
Reddito di sostituzione	Mantenere il tenore di vita precedente quando si perde la capacità di guadagno (malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, ecc.)
Reddito di complemento	Coprire gli oneri familiari o garantire un reddito minimo a chi non può lavorare o guadagna troppo poco
(Re)integrazione sociale e professionale	Non solo indennizzo finanziario: prevenzione, integrazione, riadattamento e reinserimento nel lavoro e nella società

Questa definizione è più vicina alla **prevenzione**: le prestazioni vengono erogate in base al bisogno, non in base alla causa specifica del danno.

Definizione analitica (o causale) — "Contro cosa tutela?"

Risponde alla domanda: *contro quali eventi concreti* interviene la sicurezza sociale?

Elenca **11 rischi sociali** (i primi 9 dalla **Convenzione 102 dell'OIL del 1952**, ratificata dalla Svizzera nel **1977**; gli ultimi 2 sono aggiunte specifiche):

1. **Cure mediche e assistenza** — qualsiasi stato morbos, gravidanza e parto.
2. **Vecchiaia** — arrivare all'età di pensionamento (**65 anni**; dal 2028 anche per le donne) senza risorse economiche sufficienti.
3. **Decesso** — perdita dei mezzi d'esistenza per i superstiti (vedovi/e, orfani) a causa della morte del sostegno di famiglia.
4. **Invalidità** — incapacità totale o parziale al guadagno, presumibilmente permanente o di lunga durata, da danno alla salute fisica, mentale o psichica (**artt. 7-8 LPG**).
5. **Malattia non professionale** — incapacità al lavoro per stato morbos che non è conseguenza di un infortunio (**art. 3 LPG**).

6. **Infortunio o malattia professionale** — *influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che compromette la salute o provoca la morte (art. 4 LPG).*
7. **Disoccupazione** — impossibilità di trovare un impiego adeguato per una persona capace e disponibile al lavoro.
8. **Maternità e paternità** — sospensione del guadagno per nascita o adozione di un figlio.
9. **Servizio** — servizio militare, protezione civile, servizio civile.
10. **Oneri familiari** — mantenimento dei figli; include aiuti allo studio e contributi per la conciliabilità lavoro-famiglia.
11. **Povertà ed esclusione sociale** — evento multidimensionale, non facilmente definibile, legato a reddito insufficiente e marginalizzazione sociale.

Attenzione pratica — Malattia vs. Infortunio: la distinzione è fondamentale perché cambia quale assicurazione interviene. Se manca anche *uno solo* degli attributi dell'infortunio (improvviso, involontario, da fattore esterno straordinario) → è malattia. Esempio classico: il **burnout** non è malattia professionale, ma "disturbo lavoro-correlato" perché non è attribuibile *esclusivamente o prevalentemente* all'attività professionale. Questo cambia tutto a livello assicurativo.

La sintesi tra le due definizioni

Le due definizioni si integrano in un'unica tabella che devi conoscere bene — è la spina dorsale del corso:

Rischio/Evento sociale	Funzione della sicurezza sociale
Cure mediche e assistenza	Protezione della salute
Vecchiaia	Reddito di sostituzione
Decesso/superstiti	Reddito di sostituzione
Invalidità	Reddito di sostituzione + Reintegrazione professionale

Rischio/Evento sociale	Funzione della sicurezza sociale
Malattia (non professionale)	Reddito di sostituzione
Infortunio e malattia professionale	Reddito di sostituzione
Disoccupazione	Reddito di sostituzione + Reintegrazione professionale
Maternità e paternità	Reddito di sostituzione
Servizio	Reddito di sostituzione
Oneri familiari	Reddito di complemento
Povertà ed esclusione sociale	Reddito di complemento + Reintegrazione professionale e sociale

Fin qui la teoria. Ora passiamo alla struttura concreta del sistema.

I due pilastri del sistema svizzero

Il sistema si divide in due grandi categorie di strumenti.

1. Assicurazioni sociali

Sono **12**, ognuna con la propria legge federale:

Sigla	Nome completo	Base legale
AVS	Assicurazione vecchiaia e superstiti	LAVS
AI	Assicurazione per l'invalidità	LAI
PC AVS/AI	Prestazioni complementari AVS/AI	LPC
PP	Previdenza professionale	LPP
AINF	Assicurazione contro gli infortuni	LAINF

Sigla	Nome completo	Base legale
AMAL	Assicurazione malattie	LAMAL
AMIL	Assicurazione militare	LAM
IPG	Indennità per perdita di guadagno	LIPG
AD	Assicurazione contro la disoccupazione	LADI
PT	Prestazioni transitorie per disoccupati anziani	LPTD
AF (agric.)	Assegni familiari nell'agricoltura	LAF
AF (cantionali)	Assegni familiari cantonali	LAFAM

Quasi tutte applicano il **principio assicurativo**: l'assicurato versa contributi in anticipo e in cambio ottiene tutela se il rischio si realizza. I contributi di assicurati e datori di lavoro sono la principale fonte di finanziamento, integrata da imposte e rendimenti del capitale.

Principio di solidarietà: c'è un'importante eccezione al principio assicurativo. Gli invalidi precoci o dalla nascita sono tutelati dall'AI pur non avendo mai potuto versare contributi. Allo stesso modo, uno studente che finisce gli studi può iscriversi alla disoccupazione (con 120 giorni di attesa) anche senza aver contribuito. La solidarietà entra lì dove il puro principio assicurativo sarebbe ingiusto.

Tipi di prestazioni erogate: - **Pecuniarie (in denaro):** indennità giornaliera, rendite, prestazioni complementari, assegni per grandi invalidi. - **In natura:** cure medico-farmaceutiche, mezzi ausiliari (apparecchiature diagnostiche o per compensare deficit fisici), misure d'integrazione, spese di trasporto.

2. Prestazioni commisurate al bisogno

Sono **selettive**: vengono erogate solo dopo la **prova dei mezzi**, cioè la verifica che reddito e patrimonio del richiedente (e del suo nucleo familiare) siano al di sotto di una soglia stabilita dalla legge.

Finanziate quasi esclusivamente da imposte pubbliche. Obiettivo: garantire il **minimo vitale** o coprire le lacune delle assicurazioni sociali.

Il prototipo di questo tipo di strumento è l'**assistenza sociale (aiuto sociale)**. Le prestazioni complementari AVS/AI e le prestazioni transitorie per disoccupati anziani, pur facendo parte tecnicamente del diritto delle assicurazioni sociali, applicano il principio del bisogno.

In Ticino le principali prestazioni commisurate al bisogno sono coordinate dalla **LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali)**. Le 9 prestazioni LAPS, in ordine di priorità:

1. **RIPAM** — Riduzione del premio assicurazione malattia
2. Aiuto sociale speciale + Assegno per sportivi d'élite
3. Assegno di studio (borsa/tirocinio)
4. Assegno di formazione terziaria sociosanitaria
5. Assegno di riqualificazione professionale
6. **ISD** — Indennità straordinaria disoccupati ex-indipendenti
7. **AFI** — Assegno familiare integrativo
8. **API** — Assegno di prima infanzia
9. **Aiuto sociale (AS)** — ultima risorsa

L'aiuto sociale è **l'ultima prestazione in ordine di priorità**. Si attiva solo dopo aver verificato tutte le altre opzioni. Questo è il senso del sistema LAPS: evitare il ricorso all'aiuto sociale quando esistono altre soluzioni.

Fuori dal sistema LAPS: aiuti diretti per il mantenimento a domicilio e anticipo alimenti (in Ticino non condizionato al reddito, quindi non è propriamente una prestazione commisurata al bisogno).

Principi di coordinamento

Il sistema non è stato costruito in modo organico: ogni assicurazione è nata in tempi diversi e copre rischi specifici. Questo crea possibili sovrapposizioni — e quindi bisogno di regole di coordinamento.

Regola generale: le assicurazioni sociali hanno **precedenza** sulle prestazioni commisurate al bisogno. Le seconde intervengono solo se non esiste un diritto ad assicurazioni sociali, o se questo diritto è insufficiente per raggiungere il minimo vitale.

Coordinamento tra assicurazioni sociali

Per le **prestazioni in natura** (cure mediche), l'ordine di priorità è: AMIL → AINF → AI → AMAL

Per le **prestazioni in denaro** (rendite), il cumulo è possibile ma non deve provocare **sovra-indennizzo**: le prestazioni cumulate non possono superare il guadagno perso. **Il sistema non deve diventare più conveniente del lavoro.**

Coordinamento tra prestazioni commisurate al bisogno (Ticino)

Le PC AVS/AI e le PT hanno priorità sulle prestazioni cantonali. Le prestazioni LAPS si cumulano solo fino alla soglia del minimo vitale prevista dalla legge.

Come usare la Guida (lo strumento pratico)

La **Guida** è il documento di riferimento pratico del corso: "Tutela contro i rischi sociali nel sistema svizzero e ticinese di sicurezza sociale", a cura di **Gregorio Avilés**. Dati aggiornati al **01.01.2026**.

Il metodo d'uso in 4 passi:

1. **Identifica i rischi sociali** rilevanti — a breve e lungo termine → cap. 1.2
2. **Consulta i capitoli** dedicati ai singoli rischi → cap. 2–10
3. **Verifica i principi di coordinamento** se più dispositivi possono intervenire → cap. 1.6
4. **Approfondisci** con i link ipertestuali e le altre fonti indicate

La Guida usa la **famiglia Bernasconi** come filo conduttore per gli esempi pratici (Luigi, 80 anni, pensionato con problemi d'udito; Giovanni, 48, pittore edile; Anna, 44, ex segretaria, incinta; Luca, 10, con infermità congenita grave; Sara, 6, alle

elementari). L'esercizio "**Storia di Isa**" ti chiederà di fare la stessa cosa: collegare gli eventi biografici di Isa ai rischi sociali tutelati e ai diritti applicabili.

Domande di orientamento allo studio

Qual è la differenza tra Stato sociale e sicurezza sociale? Lo Stato sociale (*Welfare State*) è il concetto più ampio: comprende l'insieme di politiche, norme, istituzioni e valori volti a rispondere ai rischi sociali e migliorare il benessere dei cittadini lungo tutto il ciclo di vita. La sicurezza sociale è la componente centrale dello Stato sociale: in Svizzera indica specificamente la rete delle 12 assicurazioni sociali più gli interventi con prova dei mezzi (come l'assistenza sociale).

Quali sono le quattro funzioni della sicurezza sociale secondo la definizione funzionale? Le quattro funzioni sono: (1) protezione della salute, cioè il diritto d'accesso alle cure mediche di base; (2) garanzia di un reddito di sostituzione, per mantenere il tenore di vita quando si perde la capacità di guadagno (malattia, infortuni, disoccupazione, ecc.); (3) garanzia di un reddito di complemento, per coprire gli oneri familiari o garantire un reddito minimo a chi non può lavorare; (4) (re)integrazione sociale e professionale, che va oltre l'indennizzo finanziario e include prevenzione, reinserimento e riadattamento.

Come si distingue un infortunio da una malattia? Perché questa distinzione è importante? Secondo l'art. 4 LPGA, l'infortunio è un influsso dannoso, *improvviso* e *involontario*, apportato al corpo umano da un *fattore esterno straordinario* che compromette la salute o provoca la morte. Se manca anche *uno solo* di questi quattro attributi, l'evento va classificato come malattia. La distinzione è fondamentale perché determina quale assicurazione interviene: l'AINF (assicurazione infortuni) o l'AMAL (assicurazione malattie). Il burnout, ad esempio, non è malattia professionale ma "disturbo lavoro-correlato", perché non è attribuibile esclusivamente all'attività professionale.

Qual è la differenza tra assicurazioni sociali e prestazioni commisurate al bisogno? Le assicurazioni sociali funzionano sul principio assicurativo: l'assicurato versa contributi in anticipo e ottiene tutela quando il rischio si realizza; sono finanziate principalmente da contributi di lavoratori e datori di lavoro. Le

prestazioni commisurate al bisogno sono invece selettive: vengono erogate solo dopo la prova dei mezzi, ossia la verifica che reddito e patrimonio siano sotto una soglia di legge; sono finanziate da imposte. Le assicurazioni sociali hanno sempre precedenza sulle prestazioni commisurate al bisogno, che intervengono solo in via sussidiaria.

Che cos'è il sovra-indennizzo e perché è vietato? Il sovra-indennizzo si verifica quando le prestazioni sociali cumulate superano il guadagno effettivamente perso dall'assicurato. È vietato perché il sistema non deve diventare economicamente più conveniente del lavoro: si perderebbe l'incentivo al reinserimento lavorativo e si violerebbero i principi di equità del sistema. Per le prestazioni in denaro, il cumulo è ammesso ma le prestazioni totali non possono eccedere il guadagno perso.

Quali sono le 9 prestazioni LAPS in Ticino e in quale ordine vanno verificate? La LAPS (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) coordina 9 prestazioni in ordine di priorità: (1) RIPAM — riduzione del premio assicurazione malattia; (2) Aiuto sociale speciale; (3) Assegno di studio; (4) Assegno di formazione terziaria sociosanitaria; (5) Assegno di riqualificazione professionale; (6) ISD — indennità straordinaria disoccupati ex-indipendenti; (7) AFI — assegno familiare integrativo; (8) API — assegno di prima infanzia; (9) Aiuto sociale. L'aiuto sociale è l'ultima opzione: si attiva solo dopo aver verificato tutte le precedenti.

Concetti chiave

Termine	Significato
Stato sociale	Sistema di politiche, norme, istituzioni e valori per rispondere ai rischi sociali e migliorare il benessere
Sicurezza sociale	Insieme di assicurazioni sociali e interventi con prova dei mezzi per tutelare contro i rischi sociali
Definizione funzionale	

Termine	Significato
	Sicurezza sociale vista per le sue funzioni: salute, reddito sostitutivo, reddito complementare, reintegrazione
Definizione analitica	Sicurezza sociale vista come tutela contro 11 eventi/rischi sociali specifici
Rischio sociale	Evento che può compromettere la capacità di guadagno o il benessere (11 rischi nel sistema svizzero)
Assicurazione sociale	Strumento che tutela contro rischi futuri tramite contributi versati in anticipo
Principio assicurativo	Chi contribuisce ha diritto alla tutela; le prestazioni sono legate ai contributi versati
Principio di solidarietà	Eccezione al principio assicurativo: tutela anche chi non ha potuto versare contributi
Prestazione commisurata al bisogno	Prestazione selettiva, subordinata alla prova dei mezzi, per garantire il minimo vitale
Prova dei mezzi	Verifica che reddito e patrimonio siano sotto una soglia di legge
Minimo vitale	Soglia minima di risorse necessarie per vivere, garantita dal sistema
Sovra-indennizzo	Situazione vietata: le prestazioni cumulate superano il guadagno perso
LAPS	Legge ticinese che coordina e armonizza 9 prestazioni sociali cantonali commisurate al bisogno
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali: contiene le definizioni operative di infortunio, malattia, invalidità, ecc.

Collegamenti

- **Lezioni successive:** ogni capitolo della Guida (2–10) approfondisce un rischio sociale specifico e i dispositivi che lo coprono.
- **Temi aperti:** il sistema dei tre pilastri (vecchiaia/decesso/invalidità), il funzionamento pratico della LAPS, il dibattito sull'efficienza vs. equità nello Stato sociale.
- **Esercizio "Storia di Isa":** da sviluppare lungo tutto il semestre applicando la metodologia della Guida.
- **Risorse online chiave:** RS federale, UFAS, UFS, Centro d'informazione AVS/AI, DSS Ticino.